

社労士の視点でみる 企業の労務管理の現状

2015年4月10日

全国社会保険労務士会連合会

最高顧問 大槻 哲也

目次

- 1. はじめに
- 2. 労務環境をめぐる動向
- 3. 労働コンプライアンスの現状
- 4. 経営者に求められる対応
- 5. まとめ



<プロフィール>

大槻 哲也（おおつき てつや）

1940年・・・京都府生まれ

1963年・・・明治大学商学部卒業

1973年・・・大槻経営労務管理所開業

2003年・・・社会保険労務士法人大槻経営労務管理事務所に改組

――【団体役職歴等】――――――――

2001年・・・全国社会保険労務士会連合会会長

2003年・・・明治大学経営学部特別招聘教授

2004年・・・公益財団法人日本中小企業福祉事業財団評議員

2004年・・・公益財団法人社会経済生産性本部評議員

2009年・・・全国社会保険労務士会連合会最高顧問

2010年・・・明治大学大学院経営学研究科兼任講師（ADR論）

1. はじめに

本日の趣旨

産業構造と労務環境の変化を踏まえ、企業経営における
労務管理のポイントについて説明

2. 労務環境をめぐる動向①

○戦後の高度経済成長期（1955年頃～）

- ・若者、技術者等の労働力不足
- ・中卒者～「金の卵」といわれる

○石油危機に伴うインフレーションの進行（1970年代～）

- ・1974年春闘で大幅な賃上げ（32.9%）
- ・日経連の賃上げガイドライン（賃上げ率を1975年15%以下、76年以降1桁台に抑制）
- ・労働組合（経済整合性論）
- ・争議行為の激減

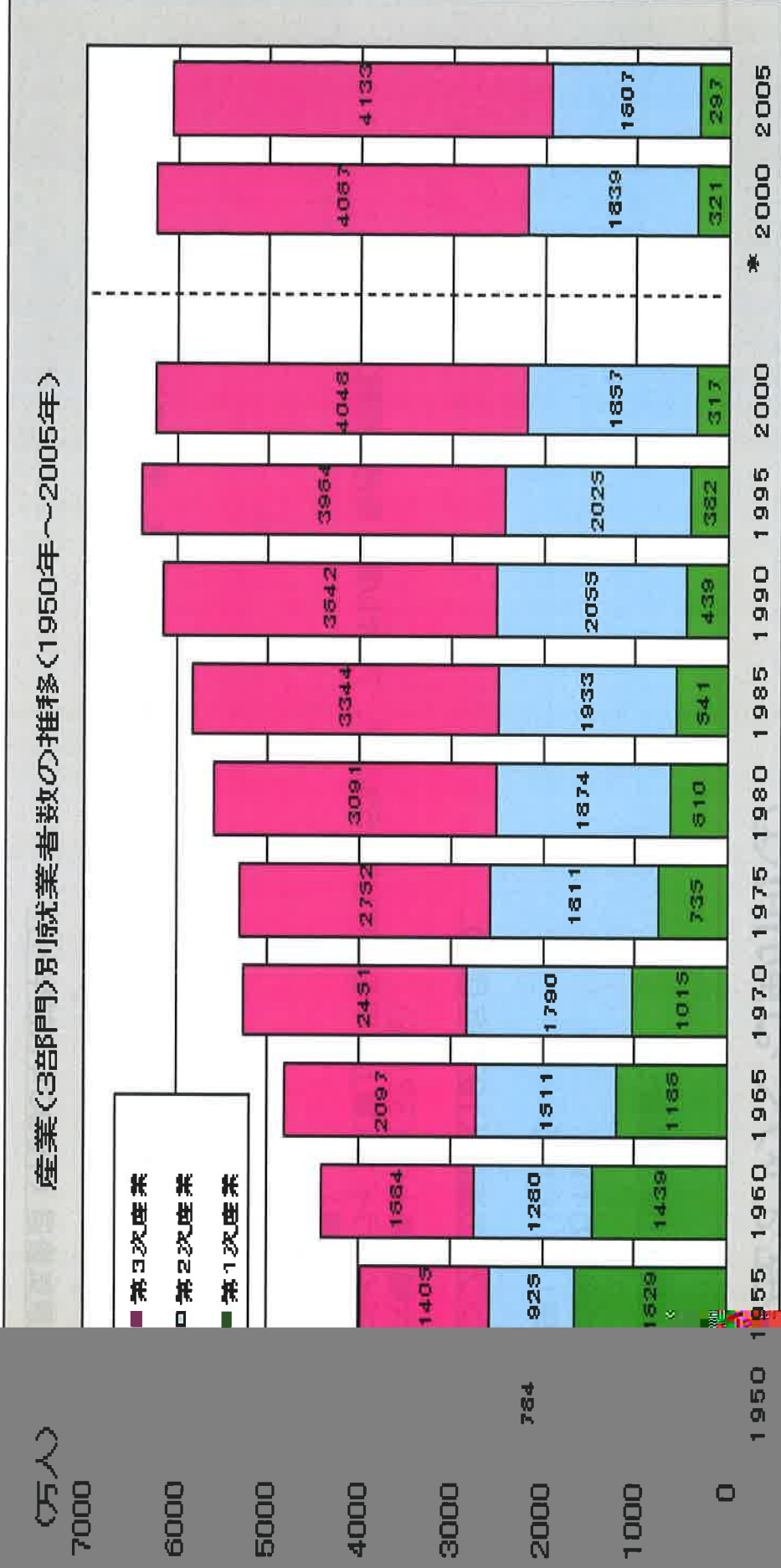
○バブル発生と景気拡大（1980年代中頃～）

- ・労働時間短縮等労働条件改善の動き～働き方の多様性（男女雇用機会均等法、労働者派遣法、パートタイム労働法の制定、労働基準法、雇用保険法、育児・介護休業法の改正）

○バブル経済崩壊と景気後退（1990年代前半～）

- ・失業率の上昇
- ・産業構造の転換【図1】
- ・共働き世帯増加

2. 労務環境をめぐる動向② 図1



【出典】総務省統計局「国勢調査(1950～2010)」

2. 労務環境をめぐる動向③

Ｏデフシの進行（1990年代後半～）

- ・若者失業率上昇（フリーター・ニート）
- ・グローバル化による国内産業の空洞化
- ・少子高齢化による労働人口の減少

Ｏデフシ経済（現状・課題）

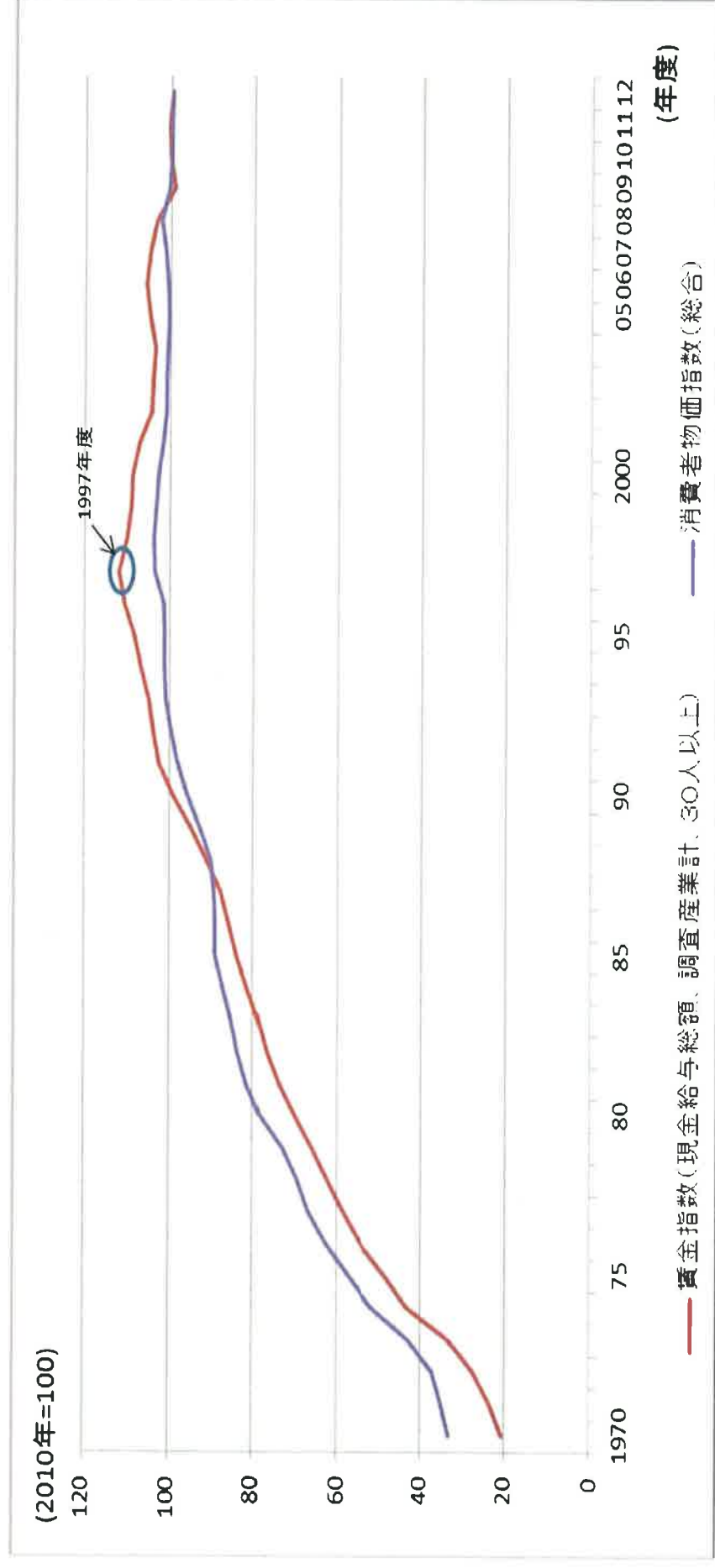
- ・デフシ経済による賃金の伸び悩み（特に非正規、中小企業、30～40代、女性の賃金水準の低迷）【図2】
- ・非正規労働者の増加【図3】
- ・労働者の能力開発、教育訓練の低下、横ばい
- ・サービス産業、成長分野への労働移動等

【出典】内閣府「経済の好循環実現に向けた政労使会議」に基づき作成

2. 労務環境をめぐる動向④ 図2

消費者物価指数と賃金指数の推移

○賃金指数(現金給与総額)は、1997年度をピークに低下傾向。



【出典】総務省「消費者物価指数」、厚生労働省「毎月勤労統計」

2. 労務環境をめぐる動向⑤ 図3

【出典】厚生労働省ホームページ



2. 労務環境をめぐる動向⑥

◎(最新)2015年春闘(3/18) 大手企業による集中回答

・賃金水準を底上げするベースアップ(ベア)は、自動車や電機大手が昨年を上回る回答。

(例)トヨタ自動車のベア:4,000円 電機ベア:3,000円

◎<経団連の受け止め>:大企業中心

経済の好循環の2巡目を力強く回す大きな力となる

◎<日本商工会議所>:中小企業中心

主要企業の賃上げが与える影響について、大企業がこれだけ上げたら、いろいろな形である(一定の効果がある)

◎<連合>:労働組合

例年以上に多くの組合が昨年を上回る回答を引き出し、賃上げの広がりや交渉の加速の両面を成し遂げることができた



⇒中堅、中小メーカーや販売店などあらゆる産業の中小企業で、賃上げがどこまで広がるか。

3. 労働コンプライアンスの現状①

○定期監督等実施状況・法違反状況① 業種別

上位3業種

<1. 違反率>

保健衛生業(75.4%)、接客娯楽業(75.1%)、映画・演劇業(74.7%)

<2. 主な違反状況>

- (1) 労働条件の明示 (労働基準法第15条)
接客娯楽業(27.6%)、映画・演劇業(26.9%)、鉱業(22.0%)
- (2) 賃金不払 (労働基準法第23条・24条)
畜産・水産業(12.3%)、教育研究(7.6%)、金融広告業(7.4%)
- (3) 労働時間 (労働基準法第32条・40条)
運輸交通業(44.3%)、映画・演劇業(41.6%)、鉱業(36.5%)
- (4) 割増賃金 (労働基準法第37条)
接客娯楽業(31.4%)、保健衛生業(28.2%)、商業(26.1%)
- (5) 就業規則 (労働基準法第89条)
接客娯楽業(20.1%)、保健衛生業(18.6%)、教育研究(16.6%)

3. 労働コンプライアンスの現状②

○定期監督等実施状況・法違反状況② 業種別

	業種	定期監督等 実施事業場数	違反事業場数	違反率 (%)	主な違反状況(違反率)				
					労働条件の明示 (労基法第15条)	賃金不払 (労基法第23条・24条)	労働時間 (労基法第32条・40条)	罰増賃金 (労基法第37条)	就業規則 (労基法第89条)
平成25年	01 製造業	33,498	23,807	(71.1%)	4,356 (13.0%)	1,356 (4.0%)	9,330 (27.9%)	5,523 (16.5%)	3,102 (9.3%)
	02 鉱業	446	323	(72.4%) ③	98 (22.0%)	18 (4.0%)	163 (36.5%)	91 (20.4%)	34 (7.6%)
	03 建設業	46,475	29,097	(62.6%)	988 (2.1%)	407 (0.9%)	1,554 (3.3%)	1,371 (2.9%)	465 (1.0%)
	04 運輸交通業	7,683	5,534	(72.0%)	1,405 (18.3%)	384 (5.0%)	3,406 (44.3%) ①	1,523 (19.8%)	907 (11.8%)
	05 貨物取扱	1,018	625	(61.4%)	107 (10.5%)	43 (4.2%)	346 (34.0%)	125 (12.3%)	75 (7.4%)
	06 農林業	1,203	602	(50.0%)	108 (9.0%)	83 (6.9%)	47 (3.9%)	61 (5.1%)	58 (4.8%)
	07 畜産・水産業	326	228	(69.9%)	55 (16.9%) ①	40 (12.3%)	0 (0.0%)	11 (3.4%)	24 (7.4%)
	08 商業	20,104	14,365	(71.5%)	4,204 (20.9%)	1,104 (5.5%)	6,214 (30.9%) ③	5,240 (26.1%)	3,318 (16.5%)
	09 金融広告業	1,284	660	(51.4%)	131 (10.2%) ③	95 (7.4%)	290 (22.6%)	292 (22.7%)	89 (6.9%)
	10 映画・演劇業	454	339	(74.7%) ②	122 (26.9%)	22 (4.8%)	189 (41.6%) ②	118 (26.0%)	78 (17.2%)
	11 通信業	667	244	(36.6%)	41 (6.1%)	18 (2.7%)	112 (16.8%)	70 (10.5%)	33 (4.9%)
	12 教育研究	1,917	1,299	(67.8%)	388 (20.2%) ②	146 (7.6%)	631 (32.9%)	422 (22.0%) ③	319 (16.6%)
	13 保健衛生業	9,258	6,984	(75.4%) ①	1,731 (18.7%)	669 (7.2%)	2,730 (29.5%)	2,608 (28.2%) ②	1,721 (18.6%)
	14 接客娯楽	8,027	6,030	(75.1%) ②	2,219 (27.6%) ①	529 (6.6%)	2,882 (35.9%)	2,523 (31.4%) ①	1,615 (20.1%)
	15 清掃・と畜	2,608	1,776	(68.1%)	478 (18.3%)	106 (4.1%)	804 (30.8%)	537 (20.6%)	369 (14.1%)
	16 官公署	33	13	(39.4%)	2 (6.1%)	0 (0.0%)	1 (3.0%)	1 (3.0%)	0 (0.0%)
	17 その他の事業	5,498	3,624	(65.9%)	834 (15.2%)	393 (7.1%)	1,844 (33.5%)	1,331 (24.2%)	800 (14.6%)
	計	140,499	95,550	68.0%	17,247 (12.3%)	5,413 (3.9%)	30,543 (21.7%)	21,847 (15.5%)	13,007 (9.3%)

(注) 1 「定期監督等」は、定期監督のほかに、災害時監督、災害調査を含む。

2 「違反事業場数」欄は、何らかの労働基準関係法令の違反が認められた事業場数である。

3 ①から③は、違反率の順位である。

【出典】厚生労働省「労働政策審議会労働条件分科会」資料

3. 労働コンプライアンスの現状③

○定期監督等実施状況・法違反状況③ 事業場規模別

事業場 規模	定期監督 実施事業場数	違反 事業場数	違反率 (%)	主な違反状況(違反率)				就業規則 (労基法第89条)
				労働条件の明示 (労基法第15条)	賃金不払 (労基法第23条・24条)	労働時間 (労基法第32条、40条)	割増賃金 (労基法第37条)	
1～9人	58,469	39,218	67.1%	6,799 (11.6%)	1,153 (2.0%)	6,706 (11.5%)	6,188 (10.6%)	-
10～49人	40,749	31,348	76.9%	7,822 (19.2%)	2,453 (6.0%)	14,097 (34.6%)	10,609 (26.0%)	10,372 (25.5%)
50～99人	7,288	5,416	74.3%	935 (12.8%)	417 (5.7%)	2,284 (31.3%)	1,672 (22.9%)	957 (13.1%)
100～299人	6,620	4,396	66.4%	630 (9.5%)	318 (4.8%)	2,004 (30.3%)	1,293 (19.5%)	611 (9.2%)
300人以上	3,007	1,614	53.7%	160 (5.3%)	89 (3.0%)	824 (27.4%)	397 (13.2%)	173 (5.8%)
計	116,133	81,992	70.6%	16,346 (14.1%)	4,430 (3.8%)	25,915 (22.3%)	20,159 (17.4%)	12,113 (10.4%)

平成25年

【出典】厚生労働省「労働政策審議会労働条件分科会」資料に基づき作成

3. 労働コンプライアンスの現状④

○人材不足と過重労働

- ・厚生労働省は、2013年8月から「若者の『使い捨て』が疑われる企業」に対する重点監督を実施している
- ・「過重労働重点監督月間」を設けて集中的に各地での監督指導を実施した

○「ブラック企業」・・・

- ▶ 若者を酷使、選別、使い捨てにする企業
- ▶ 労働条件や就業環境が劣悪で従業員に過重な負担を強いる法人
- ▶ 長時間労働や過剰なノルマの常態化
- ▶ セクハラやパワハラの放置
- ▶ 法令に抵触する営業行為の強要といった反社会的な実態がある

4. 経営者に求められる対応①

- 「就業規則」の定め方と運用
- 36協定等の労使協定の締結
- 「年俸制・定額残業代制」の適切な決め方と運用
- 使用者の安全配慮義務

4. 経営者に求められる対応②

- 時間外労働に対する割増賃金の未払い
- 管理職と管理監督者（労働基準法第41条）の違い
- 解雇については解雇権濫用による争いが高い

4. 経営者に求められる対応③

○個別労働紛争への対応～ADR機関（あっせん、調停）

- ・労働組合の組織率が低下、個別労働紛争件数が高止まり傾向
（上位3位・・・第1位：いじめ・嫌がらせ 第2位：解雇 第3位：自己都合退職）

- ・ADR機関

社労士会紛争解決センター、都道府県労働局紛争調整委員会、労働審判等

4. 経営者に求められる対応④

ユニオン（労働組合）からの団体交渉申し入れへの対応

4. 経営者に求められる対応⑤

○仕事と家庭（主に育児や介護）の両立支援

- ・ 女性の出産後の継続就業は依然として困難
- ・ 家族の介護や看護による離職者数は増減を繰り返しているものの、それに占める男性の割合は増加傾向

5. まとめ

- ✓ 経営には適切な労務管理が欠かさない
- ✓ 労務管理のポイントは、事後救済より未然防止の徹底
- ✓ 社労士は、労務管理の唯一の国家資格者

年俸制でも割増賃金が必要

例1 年俸600万円 毎月1/12支給(基本月報50万円)

時間外労働時間を50時間したケース

時間外単価

$500,000円 \div 160h$ (平均所定労働時間) $\times 1.25 \div 3,907円$

割増賃金

$@3,907円 \times 50H = 195,350円$

賞与の金額があらかじめ決まっている場合は注意

例2 年俸600万円 毎月1/16支給(基本月報375,000円、

賞与750,000円 $\times 2$ 回)

時間外労働時間を50時間したケース

※年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分は、割増賃金の基礎となる賃金から除外できる賃金に該当しない(平12.3.8基収78号)

したがって、例1と同様の金額の割増賃金が必要となります。

年俸制で固定残業分が含まれている場合

例1 年俸600万円 毎月1/12支給(基本月報50万円)
労働契約において、固定残業分として10万円(32時間相当)が含まれていることが明らかとなっている

時間外労働時間を50時間したケース

時間外単価

$400,000\text{円} \div 160\text{h}$ (平均所定労働時間) $\times 1.25 = 3,125\text{円}$

割増賃金

@ $3,125\text{円} \times 18\text{H} = 56,250\text{円}$